

시정 및 주의 · 통보

1. 제 목 : 공사 원가계산 정산 부적정
2. 관계기관 : □□ · ■■ · ▲▲ · △△☒☒☒☒☒
3. 내 용 : ☒☒☒☒☒에서는 공사계약 준공 시 계약서에서 정한 준공기한 준수 확인 등 계약상대자로부터 공사 예정금액에 별도로 계산된 보험료에 대하여 사후정산 후 공사대금을 지급하여야 합니다.

가. 국민건강보험료 및 국민연금보험료 등 사후정산에 관하여

1) 관계법령 및 판단기준

계약예규 「정부 입찰·계약 집행기준」 제91조(국민건강보험료, 노인장기요양보험료, 국민연금보험료, 퇴직급여충당금 및 퇴직공제부금 사후정산 등) 제1항에 따르면 계약담당 공무원은 공사·용역 및 물품제조계약에 있어 국민건강보험료, 노인장기요양보험료, 국민연금보험료, 퇴직급여충당금 및 「건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률」 제 10조(퇴직공제의 가입)에 따른 퇴직공제부금의 계상, 입찰 및 대가지급과 관련하여서는 이 장에 정한 바에 따라야 한다고 정하고 있습니다.

또한, 「건설산업기본법 시행령」 제26조2(보험료 등의 비용 명시 및 정산) 제3항에서는 발주자는 건설사업자가 보험료 등을 납부한 내역을 확인한 결과, 도급 금액 산출내역서에 명시된 「국민연금법」에 따른 국민연금보험료, 「국민건강보험법」에 따른 건강보험료 및 「노인장기요양보험법」에 따른 노인장기요양보험료가 실제로 지출된 보험료보다 많은 경우에는 그 초과하는 금액을 정산할 수 있다고 정하고 있습니다.

아울러 국토교통부 고시 제2021-905호 「사회보험의 보험료 적용기준」에 따라 고용보험의 보험료는 노무비 $\times$ 등급별 요율(등급은 조달청의 유자격자명부기준에 따름)로 적용대상은 모든 건설공사 및 산업재해보상보험의 보험료는 노무비 $\times$ 요율(「고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률」제14조제3항 및 제4항, 같은법 시행령 제13조 및 같은 법 시행규칙 제12조의 규정에 따라 고용노동부장관이 고시하는 요율)로 정산하여야 합니다.

따라서, 계약담당자는 공사 완료 후 계약업체의 공사대금 청구 시 관련 법률에서 정한 보험료 정산을 통해 대금을 지급하여 계약업체가 보험료 부담 때문에 일용근로자의 사회보험 가입을 회피하는 것을 방지하여야 합니다.

공무원가계(정산) 관련 법률 내역

구분	적용대상	확인사항
건강보험료 연금보험료	· 공사기간 1개월 이상 모든 공사	· 건설산업기본법 제22조제7항, 같은법 시행령 제26조의2 · 국토교통부 고시 사회보험의 보험료 적용기준
노인장기 요양보험료		· 국토교통부 고시 사회보험의 보험료 적용기준
퇴직공제부금비	· 추정금액 3억 이상 공사	· 건설산업기본법 제87조, 같은법 시행령 제83조제6항
산재보험료	· 모든 건설공사 * 2천만원 미만의 건설공사를 건설업자가 아닌 자가 시공 시 적용 제외 * 전문공사는 1천5백만원 이상 건설업자 시공 함으로 포함	· 건설산업기본법 제22조제7항, 같은법 시행령 제26조의2 · 산업재해보상보험법시행령 제2조
고용보험료		· 국토교통부 고시 사회보험의 보험료 적용기준

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 2023년 하반기 ☒☒☒☒☒ 종합감사 시 공사 준공 후 대금 지급 시 보험료 정산내역을 확인한 결과, [표 1]과 같이 1개월 이상 공사계약에 대하여 공사 준공 후 계약상대자는 정산 시 원가내역서에 건강보험료 등 실제 보험료 비용을 명시하여 초과 발생금액 등 사후정산을 통해 공사대금을 지급하여야 하나, 보험료 적용 확인 없이 대금을 지급한 사실이 있습니다.

[표 1] 보험료 등 미정산 공사 내역

(단위:천원)

소속	공사명	공사기간	공사금액	확인사항
□□	중앙 정원데크 교체공사	'22.09.16~'22.10.20	60,000	- 착공계 공사원가내역서 명시 - 건강보험, 연금보험, 노인장기요양 보험료 미반영
■ ■	주방시설 개선공사(전기, 소방, 통신)	'22.11.16~'22.12.23	12,459	- 착공계 공사원가내역서 명시 - 준공 정산시 건강보험, 연금보험, 노인장기요양보험료 미반영
	주방시설 개선공사(건축)	'22.11.21~'22.12.22	185,493	- 착공계 공사원가내역서 명시 - 준공 정산시 건강보험, 연금보험, 퇴직공제부금, 노인장기요양보험료 미반영
▲ ▲	치매전담실 증개축 및 개보수 공사(건축, 기계)	'22.08.16~'22.11.23	211,955	- 착공계 공사원가내역서 명시 - 준공 정산시 건강보험, 연금보험, 퇴직공제부금, 노인장기요양보험료 미반영
	치매전담실 전기공사	'22.09.05~'22.11.23	31,450	- 착공계 공사원가내역서 명시 - 준공 정산시 산재보험료, 고용보험료 미반영
	치매전담실 소방공사	'22.09.13~'22.11.23	21,900	- 착공계 공사원가내역서 명시 - 준공 정산시 건강보험, 연금보험, 퇴직 공제 부금비, 노인장기요양 보험료 미반영
△ △	로비 중정 안전난간 보강 공사	'22.11.14~'22.12.11	27,520	- 준공계 12.14 제출 지체 3일 포함 하여 30일 공사 - 건강보험, 연금보험, 노인장기요양 보험료 미반영

나. 건설기계 대여대금 지급보증에 관하여

1) 관계법령 및 판단기준

「건설산업기본법」 제68조의3(건설기계 대여대금 지급보증) 제1항에 따라 수급인 또는 하수급인은 자신이 시공하는 1개의 공사현장에서 대여받을 건설기계의 대여대금을 보증하는 보증서를 그 공사의 착공일 이전까지 발주자에게 제출하여야 하며, 건설기계 대여업자는 건설기계 대여계약을 체결한 경우, 현장별 보증서를 발급한 보증기관에 그 건설기계 대여계약서를 제출하여야 한다고 정하고 있습니다.

또한, 같은 조 제3항, 제6항에서는 건설공사의 도급계약(하도급계약을 포함한다) 당사자는 제1항에 따른 건설기계 대여대금 지급보증서 발급에 드는 금액을 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 건설공사의 도급금액 산출내역서(하도급금액 산출내역서를 포함한다)에 분명하게 적어야 한다고 정하고 있으며, 발주자가 국가, 지방자치단체 또는 대통령령으로 정하는 공공기관인 경우에는 건설기계 대여대금이 보호될 수 있도록 건설사업자가 제1항에 따른 보증서를 제출 또는 교부하였는지 여부를 확인하여야 한다고 정하고 있습니다.

따라서, 계약담당자는 공사 완료 후 계약업체의 공사대금 청구 시 공사 현장에서 사용된 건설기계 사용에 대한 공사내역서에 명시와 보증서 제출 여부를 확인하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 2023년 하반기 □□□□□ 종합감사 시 건설기계 사용 내역을 확인한 결과, [표 2]와 같이 준공 원가내역서에 보증수수료 발급 비용 미 명시 등 건설기계 사용 보증서를 미 청구한 사실이 확인되었습니다.

[표 2] 건설기계대여금지급 보증수수료 미 확인 공사 내역

(단위:원)

소속	공사명	사용 건설기계	비용	확인사항
□□	중앙 정원테크 교체공사	지게차	500,000	- 원가내역서 미반영 - 보증서 미징구
△△	조경관리 용역	고소작업차(스카이) 2일사용	1,500,000	- 보증서 미징구

다. 지체상금에 관하여

1) 관계법령 및 판단기준

계약예규「공사계약일반조건」 제25조(지체상금) 제1항 따르면 계약상대자는 계약서에 정한 준공기한(계약서상 준공신고서 제출기일을 말한다) 내에 공사를 완성하지 아니한 때에는 매 지체일수마다 계약서에 정한 지체상금률을 계약금액에 곱하여 산출한 금액을 현금으로 납부하여야 한다고 정하고 있습니다.

또한, 같은 조 제6항에서는 제1항에 의한 지체 일수를 각호에 따라 산정하여야 한다고 정하고 있습니다.

1. 준공기한 내에 준공신고서를 제출한 때에는 제27조(검사)에 의한 준공검사에 소요된 기간은 지체일수에 산입하지 아니한다.
2. 준공기한을 경과하여 준공신고서를 제출한 때에는 준공기한 익일부터 준공검사(시정조치를 한 때에는 최종 준공검사)에 합격한 날까지의 기간을 지체일수에 산입한다.
3. 준공기한의 말일이 공휴일(관련 법령에 의하여 발주기관의 휴무일이거나 「근로자의 날 제정에 관한 법률」에 따른 근로자의 날(계약상대자가 실제 업무를 하지 아니한 경우에 한함)인 경우를 포함한다)인 경우에 지체일수는 공휴일의 익일 다음날부터 기산한다.

따라서 ☒☒☒에서는 공사 계약기간 내에 계약상대자는 준공신고서(준공계) 제출하여야 하며, 계약기간 내에 준공이 어려운 경우 지체없이 계약상대자는 계약 담당자에게 서면으로 계약기간의 연장을 신청하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 2023년 하반기 ☒☒☒☒☒ 종합감사 시 공사계약 준공신고서 제출일을 확인한 결과, [표 3]과 같이 공사 계약기간 내 완공되지 않아 지체상금이 발생 하였으나, 공사 대가 지급 시 지체상금의 상계 없이 대금이 지급된 사실이 확인 되었습니다.

[표 3] 지체상금 미정산 내역

(단위:원)

소속	공사명	공사기간	공사금액	지체상금 미정산 내역
□□	소화가스설비 설치공사		48,045,000	
▲▲	치매전담실 전기공사		31,460,000	
	치매전담실 소방공사		21,900,000	
	치매전담실 블라인드 및 커튼 설치공사		6,926,700	
△△	로비 중정 안전난간 보강 공사		27,520,000	

4. 관계기관 의견

- □□ · ■■ · ▲▲ · △△☒☒☒☒☒에서는 감사결과를 그대로 수용하고 감사 결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ □□ · ▲▲ · △△☒☒☒☒☒장은

- 공사완공일을 지체하여 미정산된 5건 1,110천원 상당 지체상금을 환수 하시기 바랍니다. (시정)

○ ○○○○, ▲▲☒☒☒☒☒장은

- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다. (주의)

○ □□ · ■■ · ▲▲ · △△☒☒☒☒☒장은

- 향후 동일 사례가 발생하지 않도록 계약 관련 교육을 실시하시고 계약체결 시 관련 법률 및 규정을 철저히 준수하시기 바랍니다. (통보)